

На основу члана 49. став 2. Закона о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”, бр. 125/04, 104/99 и 50/18),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ЕТИЧКИ КОДЕКС

миритеља и арбитра

"Службени гласник РС", број 1 од 11. јануара 2019.

Члан 1.

Овим кодексом уређују се етички принципи и правила понашања миритеља и арбитра – уписани у Именик миритеља и арбитра Републичке агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: Агенција).

Члан 2.

Миритељи и арбитра, током поступка мирног решавања индивидуалних и колективних радних спорова, дужни су да се руководе и примењују етичке принципе и општеприхваћена правила понашања и високе професионалне стандарде понашања, а нарочито:

- 1) да своје одлуке доносе на основу слободног уверења, заснованог на примени закона;
- 2) да у свом раду буду независни у односу на удружења послодаваца, синдикате и стране у спору;
- 3) да донете препоруке и решења заснивају на закону, изведеним доказима, утврђеним чињеницама, а на основу принципа објективности;
- 4) да према странама у спору поступају непристрасно, уз поштовање правила поступка, без наклоности, предубеђења или предрасуда;
- 5) да препознају случајеве који могу довести до сукоба интереса, да избегавају радње и активности које до тога могу довести и да одбију пријем поклона или било какве услуге или користи за себе или другог од страна у поступку, њихових представника или других заинтересованих лица, током поступка;
- 6) да не користе своју улогу, односно своје знање за остваривање приватних циљева, односно интереса;
- 7) да избегавају односе који би довели или могли довести до сумње у њихову објективност и независност;
- 8) да се, током поступка, понашају политички неутрално од својих уверења;
- 9) да неовлашћено не саопштавају информације до којих су дошли током поступка или да документа из поступка учине доступним трећим лицима, осим у оправданом случајевима, у складу са законом;
- 10) да се старају о поверљивости поступка и странама у спору не откривају информације које им је у поверењу саопштила једна или друга страна, без њихове сагласности;
- 11) да штите поверљиве информације предузимањем одговарајућих мера и радњи током поступка као и кроз враћањем прикупљених докумената Агенцији, по окончању поступка;

- 12) да настоје да успостављају и одржавају сарадњу и добре односе са странама у спору, уз поштовање правила поступка;
- 13) да поступају исправно и часно са странама у спору, подстичу и доприносе поверењу јавности у мирно решавање радних спорова пред Агенцијом;
- 14) да својим понашањем према странама у спору одрже озбиљност и пристојност, буду стрпљиви, достојанствени и љубазни;
- 15) да током поступка странама у спору не дају изјаве нити коментаре, који би могли да утичу или угрозе правичност поступка;
- 16) да се у комуникацији са медијима уздрже било каквог личног истицања и коментарисања којим се отежава или угрожава поступак;
- 17) да настоје да своју професионалну оспособљеност и компетенције стално унапређују, кроз обуке које планира и реализује Агенција;
- 18) да својим личним ангажовањем унапређују праксу мирног решавања радних спорова и сарадњу са стручњацима из других области које су од значаја за мирно решавање радних спорова.

Члан 3.

Овај кодекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00754/2018-05

У Београду, 24. децембра 2018. године

Министар,

Зоран Ђорђевић, с.р.